

1500037-66.2022.8.26.0103

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO

Comarca: Caconde

Foro: Foro de Caconde

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... da acusada pela prática do delito de roubo majorado.

1. MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade do delito resultou provada através do boletim de ocorrência de fls. 03/04, auto de reconhecimento de fls. 13/14, auto de avaliação de fls. 16, laudo pericial de fls. 20/21, relatório de investigação de fls. 48 e pela prova oral produzida em juízo, inexistindo qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caconde

Foro de Caconde

Vara Única

Praca Coronel Gustavo Ribeiro, 50, Caconde-SP - cep 13770-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500037-66.2022.8.26.0103 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500037-66.2022.8.26.0103

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2024146/2022 - DEL.POL.CACONDE, 16707828 - DEL.POL.CACONDE, 38/22/219 - DEL.POL.CACONDE, 2024146 - DEL.POL.CACONDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleiton da Silva Ferreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO

Vistos

CLEITON DA SILVA FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal, narrando a denúncia de fls. 58/59 os seguintes acontecimentos, que abaixo transcrevo:

"Consta do incluso inquérito policial que no dia 04 de janeiro de 2022, por volta das 19h30, na Rua Gilberto Mazili, nº 280, Bairro São José, nesta cidade e comarca de Caconde, CLEITON DA SILVA FERREIRA, qualificado às fls. 26, acompanhado com outros dois indivíduos não identificados, todos agindo em conluio e previamente ajustados, subtraíram, para eles mesmos ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, contra a vítima Carlos Antônio Donizeti Silvino, um gravador de DVD marca Intelbraz, dois roteadores de internet e um aparelho de telefone celular marca Samsung, objetos avaliados no total de R\$

3.149,00 (fls. 16), além de R\$ 80,00 em dinheiro. Segundo restou apurado, o denunciado e seus dois assecclas, um deles empunhando uma arma de fogo, entraram na residência da vítima e anunciaram o assalto. Enquanto o denunciado subjugava a vítima, os outros dois indivíduos, além de agredi-la fisicamente, causando-lhe lesões corporais leves (fls. 21), apossaram-se dos objetos e do dinheiro, após o que os três se evadiram. Embora os roubadores estivessem com os rostos cobertos com camiseta, a vítima reconheceu o denunciado como sendo um deles pela compleição física (moreno, magro e alto), pelo tom de voz e pela calça que vestia. Segundo a vítima, CLEITON frequentava a sua casa para vender material reciclável, sendo que no dia do crime CLEITON usava a mesma calça que utilizou quando esteve na sua residência para auxiliar a descarregar um caminhão de materiais recicláveis. Que a calça estava suja, com rasgados na perna direita. Além disso, viu claramente as mãos e pernas de CLEITON."

A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2022 (fls. 61/63).

Certidões e folhas de antecedentes criminais (fls. 73/78).

Devidamente citado (fl. 86), o acusado apresentou resposta à acusação pleiteando a absolvição sumária ante a ausência de autoria delitiva (fls. 91/93).

Manifestação do Ministério Público (fl. 96).

A decisão de fls. 98/100 ratificou o recebimento da denúncia, bem como designou a data da audiência de instrução e julgamento.

Na fase de instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais. O Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos exatos termos da denúncia. A Defesa postulou a absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou penas mínimas.

Eis o relatório.

Fundamento (art. 93, IX da CF) e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas, não existindo questões preliminares a serem apreciadas.

Passo, pois, a conhecer seu mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade da acusada pela prática do delito de roubo majorado.

1. MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade do delito resultou provada através do boletim de ocorrência de fls. 03/04, auto de reconhecimento de fls. 13/14, auto de avaliação de fls. 16, laudo pericial de fls. 20/21, relatório de investigação de fls. 48 e pela prova oral produzida em juízo, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

2. AUTORIA

Inicia-se com as esclarecedoras palavras da vítima, que narra os fatos de forma clara e detalhada, reconhecendo, de forma absolutamente segura, o acusado como o autor do crime.

Carlos Antônio Donizeti Silvino, em solo policial (fl. 12), declarou que no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 19h30min, estava em casa quando apareceram três rapazes, um deles estava com garrucha na mão. Eles tinham camisetas no rosto para não serem identificados. Inicialmente os indivíduos exigiram DVR da residência e após encontrarem passaram a exigir dinheiro e arma. O declarante foi vigiado por um dos rapazes que o obrigava a abaixar o rosto, esse indivíduo era moreno, magro e alto. O declarante foi agredido várias vezes por dois deles. Algum tempo depois os indivíduos se assustaram com a viatura policial que passava na rua e evadiram, levando o DVR, roteadores de internet, telefone celular, da marca Samsung, de valor R\$1.399, mais a quantia de R\$80,00 em espécie. Reconheceu um dos indivíduos pelo tom de voz e pela calça que vestida, acredita que se trata da pessoa de Cleiton da Silva, o qual frequenta a residência do declarante para vender material reciclável. No dia do crime, Cleiton usava a mesma calça que utilizou quando esteve na residência para ajudar a descarregar um caminhão com materiais recicláveis. A calça estava suja, com rasgados na perna direito. Percebeu que Cleiton procurava evitar que os outros dois indivíduos o agredissem. Tem certeza que era Cleiton, pois ficou sob custódia dele, reconheceu as mãos e as pernas. Diante da imagem reconhece e

aponta Cleiton como sendo um dos indivíduos que adentrou na sua casa. Em juízo, informa que dentro da sua residência com uma namorada, quando o cachorro começou a latir. Quando então três indivíduos o abordaram na residência com violência, dando coronhadas. Relata que o acusado o agrediram ainda mais. Que pediram arma, mas como a vítima disse que não tinha o agrediram ainda mais. Que a todo momento era ameaçado de morte e colocaram uma arma na sua cabeça. Que um dos indivíduos estava armado. Que a todo momento mandava ficar com cabeça baixa. Que reconheceu o réu pois as vezes o ajudava. Que mandava abaixar a cabeça que se não iria apanhar ainda mais. Que depois também reconheceu os outros dois agentes. Que confirma os bens que foram subtraídos que seria roteadores, quantia em dinheiro. Que nome de tem o nome de Marcelo e Tel. Descreveu as características físicas do responsável pela infração. Que todos estavam com camisas no rosto, mas que uma hora deram uma vaciliada e deixou ver o rosto.

Somando-se a isso, têm-se os depoimentos dos agentes da lei.

Em juízo, o policial militar - Cesar Vitória (fl. 09) narrou que estava em serviço com o soldado possati, quando então via COPOM receberam a notícia de um roubo que estava acontecendo numa chacará. Que com as informações prestadas pela vítima, sendo que um deles o depoente reconheceu de imediato.

Em juízo, o investigador de polícia - Israel A. Bertoni (fl. 48) contou que foi analisar a ocorrência. Que a vítima foi na delegacia já apontava desde o primeiro momento o Cleiton como um dos autores.

Tem-se, ainda, o depoimento da testemunha de defesa.

Larissa Cristina Ribeiro, em juízo, disse que é companheira do Cleiton. Informou que soube do ocorrido e foi na delegacia depor. Que no dia dos fatos o acusado estava na companhia dela. Que o tempo todo estava na companhia do acusado. Que ele fazia bico. Que no dia do fato o acusado passou o dia todo na companhia da depoente. Que já

Por fim, tem-se o interrogatório do acusado.

Em sede policial (fl. 5), o acusado Cleiton da Silva Ferreira negou a prática do crime. Disse que estava com seus familiares quando ocorreu crime na casa da vítima. Sob o crivo do contraditório, o réu nega o fato. Que ficou sem entender o ocorrido pois é uma pessoa que conhecia o ele. Que no dia fato estava na sua casa e não sabia do ocorrido e ficou sabendo por meio de uns amigos. Que já viu a vítima e que essa já o ajudou em outros momentos. Que conhece o Marcelo e o Tel de vista. Que sempre foi trabalhador. Que na época estava para ter carteira assinada. Que nesse dia não saiu de casa. Que já prestou um serviço para o Carlos Antônio. Encerrada a instrução passo ao enquadramento legal do delito imputado a acusada, cotejando as provas produzidas durante a fase judicial e inquisitorial.

De início, pontuo que a jurisprudência tem aceitado, até de forma tranquila, como não poderia deixar de ser, a palavra da vítima como prova segura, forte e apta a permitir o decreto de condenação.

"Inicialmente, não parece razoável que a vítima fosse incriminar inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão pessoal para o ato. Assim, se o réu não era conhecido da vítima e se não havia qualquer fundamento para que fosse falsamente acusá-lo, não se atina para o motivo que a levasse a agir nesse sentido. Ademais, como é cediço nesse tipo de delito, a palavra da vítima assume papel de indiscutível importância, mormente quando sem interesse em prejudicar o réu. Aliás, a vítima deve ser merecedora de total credibilidade, pois não há evidência de que fosse pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por essa situação. Saliente-se que a vítima, salvo hipóteses excepcionais, não mente para prejudicar um desconhecido." (TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, r. Des. Figueiredo Gonçalves, Apelação nº 0062857-78.2013.8.26.0050, j. 14/07/2014).

A declaração de vítima registre-se, só deve ser vista com reservas quando verificar-se a existência de incongruências, que aqui não ocorrem, no entanto. Nesta mesma senda, vale frisar que o depoimento do agente da lei, como se vê, é claro, coerente, convergente e consoante com todo o restante da prova trazida aos autos.

Sabe-se que nos crimes praticados às ocultas, tais como o aqui verificado, a

palavra da vítima tem notória relevância na formação da convicção do Juiz, dado o contato direto que trava com o agente criminoso.

No que tange ao delito descrito na denúncia, faz-se necessário trazer à baila a sua redação:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa

Com base na lição do douto Guilherme de Souza Nucci, o crime de roubo: "configura-se quando a subtração do bem é cometida mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessária que a violência física perpetrada cause dano a integridade corporal da vítima, sendo suficiente a imposição de força física, material ou simples vias de fato" (Código Penal Comentado, 15. ed., Rio de Janeiro: Ed Forense, 2015, p. 893).

Na hipótese dos autos, a grave ameaça foi exercida mediante o emprego de arma de fogo, enquanto a violência foi praticada por meio de agressões físicas causando na vítima lesões corporais de natureza leve, conforme descrito no laudo pericial de fls. 20/21.

No dia dos fatos, o réu acompanhado com outros dois indivíduos, entraram na residência da vítima e anunciaram o assalto. Nesta oportunidade, o réu deteve a vítima enquanto os outros dois indivíduos apossaram-se de um gravador de DVD, marca Intelbraz, dois roteadores de internet, um aparelho de telefone celular marca Samsung e R\$80,00 em dinheiro. Além disso, os outros indivíduos diversas vezes agrediram fisicamente a vítima.

Às fls. 13/14 a vítima reconheceu o réu como sendo um dos assaltantes. Para tanto foi considerada a compleição física do acusado, o tom de voz e a calça que vestida, merecendo destaque os seguintes trechos do depoimento da vítima: "Cleiton frequentava a sua casa para vender material reciclável; Cleiton usava a mesma calça que utilizou quando esteve na sua residência para auxiliar a descarregar um caminhão de recicláveis; a calça estava suja e rasgada na perna direita".

Na audiência de instrução a vítima Antonio Carlos disse que durante o assalto os indivíduos estavam com camisas no rosto, mas por um descuido dos agentes, deixaram as a camisa cair um pouco e conseguiu ver os olhos e desde o primeiro momento teve certeza de quem era o responsável pelo delito, uma vez que já o ajudou em diversas oportunidade, inclusive, com emprego.

Ressalta-se que nos crimes de roubo, como assentado na jurisprudência, é de grande valia a palavra da vítima, que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime. Neste sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Nada há nos autos a indicar que a vítima tivesse qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos. A palavra da vítima, no caso, assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que não conhece e sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teriam elas qualquer proveito em mentir. Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo especial em delitos contra o patrimônio." (Apelação Criminal, nº 0007991-78.2002.8.26.0609, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 26/03/14).

Em contrapartida, a versão apresentada pelo réu no sentido de que estava com sua família, apresenta-se verdadeiramente isolada nos autos, estando dissonante daquilo que aqui se viu e se produziu.

Não se pode aceita-la quando não há a mínima, satisfatória e necessária comprovação do que se levantou, percebendo-se que a versão defensiva foi trazida única e exclusivamente para tentar eximi-lo da responsabilização.

Segura a condenação, portanto, firmada a partir das palavras das testemunhas, que, somada a todo o restante da prova produzida nos autos, revela-se apta a formar o convencimento do juízo, haja vista a inexistência de causas que excluam o crime ou isentem a ré de pena.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu CLEITON DA SILVA FERREIRA, como incurso no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc.

I, do Código Penal, passando a dosar sua pena conforme o critério trifásico adotado pelo Código Penal.

DA DOSIMETRIA

Circunstâncias judiciais: Culpabilidade - inerente ao crime; Antecedentes criminais - não há registros; Conduta social - não há registros; Personalidade - não há elementos passíveis de valoração; Motivos - próprios do crime; Circunstâncias - concurso de agentes; Consequências - desfavoráveis, tendo em vista os prejuízos da vítima; Comportamento da vítima - o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delituenta, razão pela qual nada se tem a valorar.

Na primeira fase, exaspero a pena base utilizando uma majorante (concurso de agentes) como circunstância judicial, ao passo que a segunda majorante (emprego de arma de fogo) será considerada na terceira fase. Neste sentido:

[...] "Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. Logo, não há óbice a que, diante de duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma), uma delas seja utilizada para a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (a do concurso de agentes) e a outra sirva à exasperação da pena na terceira fase (a do emprego de arma)." (Acórdão 1218773, 20180110226817APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019.)

"ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. Concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. CHARLES condenado em primeiro grau e os corréus absolvidos por insuficiência probatória. Recurso da acusação buscando a condenação, também, de WEVERTON, ALEXANDRE e GLEDSON, nos termos da denúncia. Apelo da Defesa de CHARLES postulando a absolvição pela ausência de justa causa e por afronta aos princípios da busca da verdade real e do in dubio pro reo. Prova suficiente da autoria e da materialidade delituenta quanto a CHARLES e WEVERTON. Ofendido que, sem hesitar, os reconheceu em Juízo, como sendo os autores do delito. Ausência de provas, produzidas em Juízo em desfavor de ALEXANDRE e GLEDSON. Majorantes bem configuradas na hipótese. Condenação de CHARLES mantida. Condenação de WEVERTON igualmente imperativa. Dosimetria. CHARLES: básicas estabelecidas em um quarto acima do piso legal, em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes no concurso de agentes e na restrição da liberdade da vítima. Na segunda fase, reincidência que justificou a imposição de aumento de um sexto. Na última etapa, adequada a majoração de dois terços por conta do emprego de arma de fogo. WEVERTON: basilares que devem igualmente sofrer acréscimo de um quarto, tendo em vista os mesmos critérios utilizados para majoração das básicas de CHARLES. Na última etapa, aumento de dois terços, nos termos do art. 157, § 2º-A, I, CP. Regime fechado bem estabelecido para o início do desconto da corporal de CHARLES, que devesse estendido a WEVERTON. Recurso de CHARLES improvido, acolhido parcialmente o apelo ministerial." (TJSP; Apelação Criminal 1501837-46.2019.8.26.0294; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacupiranga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/12/2021; Data de Registro: 01/12/2021).

Com base em tais elementos, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 04 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Não há agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase, verifico que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, razão pela qual majoro a pena em 2/3, fixando-a em 7 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa.

Atento, ainda, à situação financeira do réu, estipulo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por dia, a ser recolhido ao Fundo Penitenciário, na forma e nos prazos estabelecidos nos artigos 49 e 50, ambos do Código Penal.

Com base no art. 33, §2º, "b", do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de suas penas em regime inicial semi-aberto, porque o mais adequado para reprimir esta conduta, até em razão da quantidade de pena fixada.

Inviável a aplicação dos benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do CP considerando a quantidade da pena e as circunstâncias do delito.

Tendo em vista a natureza e a quantidade da pena imposta, faculto ao réu o direito de apelar em liberdade, já que assim permaneceu durante a instrução.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

DELIBERAÇÕES FINAIS

Atente-se a serventia para alimentação do SAJ, ficando dispensado o registro da sentença nos termos do Provimento CG nº 27/2016;

Intimem-se o MP, o réu e defensor;

Com trânsito em julgado da sentença, tome a secretaria as seguintes providências:

Procedam-se as devidas anotações no sistema eletrônico;

Oficie-se ao IIRGD e ao TRE (art. 398 NSCGJ);

Após, para verificação do Juízo competente para o processamento da execução criminal, deverão ser realizadas pesquisas junto ao SIVEC e ao SAJ/SGC, observando-se a tabela de competência prevista no Comunicado nº 1182/2017. Após, expeça-se a guia, nos termos do disposto no Comunicado CG 1182/2017. Destinadas ao DEECRIM ou Varas com competência em Execução Criminal, devem ser encaminhadas exclusivamente na forma eletrônica por funcionalidade do sistema SAJ/PG5 ou correspondência eletrônica (art. 112 NSCGJ);

Efetuada o cadastramento do PEC no sistema, certifique-se;

Ao Defensor nomeado, arbitro honorários conforme tabela vigente. Expeça-se certidão;

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.